

감 사 보 고 서

품의유지의 의무, 직무태만 등에 관한 신고사항 조사

2024. 10



I 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

공사 신고채널(K-휘슬)을 통해 한국가스안전공사 \$\$\$\$본부 소속직원 황●●이 같은 부서 직원 김♂♂과 부적절한 관계이고 조기퇴근, 근무지 이탈 등 업무시간 중 부정행위를 한다는 취지의 신고가 '24. 8. 1. 감사실로 접수 되었다. 이에 감사실은 신고내용의 사실 여부 등을 확인하기 위해 이번 감사를 실시하게 되었다.

K-휘슬 신고내용

- (품위유지의 의무) 저는 황●● 과장의 아내였던 사람입니다. 2023년 12월 같은 부서의 김♂♂과의 부정행위를 알게 되었고 상간 소송 결과 황●●, 김♂♂의 부정행위로 인한 혼인 관계가 파탄되었음을 인정받았습니다.
- (직무 태만) 2023.4~2024.4까지 두 사람 간의 통화내역을 보면 근무시간 중 최소 30분 이상의 통화를 매일 주고받았음이 확인되었으며, 신혼집에서의 차량출입 기록을 보면 낮 12, 15시, 16시 등 18시 이전에 집에 도착한 날들이 무수히 많습니다.

2. 감사중점 및 대상

이번 감사는 신고서에 기재된 내용과 같이 \$\$\$\$본부 직원 황●●과 김♂♂의 사내 부정행위가 공사 「인사규정」 제56조 제7호(품위유지의 의무)¹⁾ 위반에 해당 하는지와 같은 규정 제56조 제1호(성실의무), 제3호(직장이탈 금지)를 위반하였는지 확인하는 데 중점을 두었으며, 이를 확인하기 위해 황●●과 김♂♂이 근무하고 있는 \$\$\$\$본부를 대상으로 감사를 실시하였다.

1) 신고서에는 황●●과 김♂♂의 관계를 “사내불륜”으로 기재하고 있으나, 공직자에게 적용 되는 규정과 판례, 사례 등에서는 사내불륜이 ‘품위유지 의무 위반’에 해당하여, “품위유지 위반”으로 통일하여 기재함

3. 감사실시 과정

‘24. 08. 26. ~ 08. 30. 까지 5일 간 감사인원 2명을 투입하여 증거자료²⁾ 검토 및 현장 확인을 실시하였고, ‘23. 09. 03. ~ 09. 06. (4일간), 10. 8. ~ 10. 11. (3일간) 총 2회에 걸쳐 감사인원 2명을 투입하여 실지감사를 실시하였으며, 10. 17. ~ 10. 18. 까지 관련자 2명 및 직상급자 2명에 대하여 문답을 실시하였다. (총 20MD)

〈감사인원 및 감사분야〉

구 분 (성명)		감사분야	비 고
감사반장 (이동엽)		· 감사총괄	2MD
반 원	김태형	· 신고자가 제출한 증거자료에 대한 적정성과 공사 규정 등 위반여부 검토	9MD
	이정훈	· 황●●과 김●●이 수행한 검사 시설의 안전성 검증 · 관련자들이 수행한 검사업무의 근태(조기퇴근, 직장이탈금지, 업체방문 등) 확인 · 직상급자 2명의 지도·감독 업무 성실 수행 여부 확인	
감사 검증팀	임대규 부장	· 감사보고서 품질관리	-
	김성진 팀장	· 감사절차 확인	-

4. 감사결과 처리

감사결과 지적된 위법사항 등과 관련하여 법률자문 및 유관부서로부터 의견을 수렴하였다. 이후 감사실은 관련자들의 의견 등을 포함하여 지적사항에 대한 내부검토를 실시하였으며, ‘24. 10. 24. 관련자 황●●, 김●● 및 現 직상급자인 이%, 前 직상급자인 최&&이 참석한 가운데 감사업무요령 제35조, 감사업무심의위원회 운영내칙 제4조에 따라 감사업무심의위원회 의결 및 상임감사 결정으로 감사결과를 최종 확정하였다.

2) 신고자가 감사실로 제출한 상간소송 승소 판결문, 황●●과 김●●의 통화기록, 카카오톡 메신저 기록, 황●●의 아파트 출입기록 등을 검토

II 감사결과

1. 감사결과 총괄

감사결과 아래 [표 1]과 같이 총 7건의 신분조치 및 행정조치 요구사항과 2,769,472원과 마일리지 시간 수당 46.2시간 재정조치 등이 확인되었으며, 주요 내용은 아래와 같다.

[표 1] 지적사항 총괄표

(건, 명, 원, 시간)

구분	계	징계 (문책)	경고 (기면경고)	훈계 (기면훈계)	시정	개선	권고	통보	현지조치 (시정)	수당 재정조치
건수	7	3	1	-	2	-	-	1	-	2,769,472원 46.2시간
인원	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-

감사결과 주요내용

◆ 황●●, 김●●의 감사 결과 (황●● “해임”, 김●● “강등”)

① (품위유지 의무 위반) 관련자들의 통화빈도, 통화시간 및 시간에 비추어 볼 때 그 통화가 직장동료 사이의 것이라고 보기는 어렵고, 사실혼 관계 중 김●●이 여권 유효기간에 대하여 질문³⁾하고 사실혼 해소 시로부터 채 1개월도 경과하지 않아 해외여행을 간 점을 비추어 보면 사실혼 기간 중 연인관계를 맺는 부정행위를 하여 혼인관계가 파탄에 이르는 원인을 제공하였다고 할 것이다 (신고인이 제공한 상간소송 판결문 일부)

② (직장이탈 금지 위반 및 무단 조기퇴근) 개인용무를 위해 황●●은 108일간, 김●●은 110일간 걸쳐 무단 조기퇴근하여 근무지를 이탈한 것으로 확인

③ (부작위⁴⁾·회계질서 문란) 황●●은 일반도시가스 사업자 배관 정기검사⁵⁾에 임회하지 않고 임회한 것처럼 검사표를 작성하여 상급자에게 보고하였으며, 황●●과 김●●은 시간 외 시공감리⁶⁾ 수당을 실제 근로한 시간보다 각 1,285,615원, 24.7시간 마일리지(황●●), 1,483,857원, 21.5시간 마일리지(김●●)을 과하게 청구한 것으로 확인

감사결과 주요내용

◆ 최&&(前 \$\$\$\$본부 직상급자 - “견책”)와 이%(現 \$\$\$\$본부 직상급자 - “경고”)의 감사 결과

① (검사서류 적정성 미확인) 최&&과 이%%은 소속 직원 황●●이 일반 도시가스 사업자 배관 정기검사에 입회하지 않고 입회한 것처럼 검사표를 작성하여 상급자에게 보고하였음에도 첨부서류 등을 확인하지 않고 결재를 진행하였으며, 황●●과 김♂♂이 시간 외 시공감리 수당을 실제 근로한 시간보다 과하게 청구하여 업무에 대한 부작위·회계질서 문란, 직무태만 등이 있었음에도 결재를 진행한 것으로 확인

② (검사일정 및 검사실적 관리소홀) 최&&과 이%%은 소속직원 황●●, 김♂♂이 근무시간 중 무단조기 퇴근하여 직장 이탈하였음에도 귀사를 지시한 적이 없는 것으로 확인

* 공사 상벌규정에 따라 황●●과 김♂♂이 직무상 의무사항을 위반함에 따라 직상급자의 책임을 묻음

이에 대해 공사 「인사규정」 제56조에 따른 ‘품위유지의 의무’, ‘직장이탈금지’, ‘성실의무’ 위반을 위반한 황●●에 대해 “해임”을 요구, 김♂♂에 대해 “강등”을 요구하였으며, 공사 상벌규정 제26조에 따라 직상급자인 최&&에 대해 “견책”, 이%%에 대해 “경고” 처분하였다.

- 3) 김♂♂은 2023. 12. 25. 황●●에게, ‘자기 여권 유효기간 남아있죠?’라는 메시지를 보냈다.
- 4) (부작위) 마땅히 해야 할 일을 의식적으로 하지 않는 일
- 5) (배관 정기검사) 도시가스 배관에 대해 장비를 활용하여 누출여부를 확인하는 검사
- 6) (시간 외 시공감리) 가스 배관 매설 공사 현장에서 감리 업무를 수행하고, 업무시간이 18시 이후이거나, 주말, 휴일의 경우 추가 수당을 지급하고 있음

Ⅲ 기타사항

1. 감사대상기관의 건의사항 : 해당없음

2. 추가 감사가 필요한 사항 : 해당없음

3. 조치요구사항에 대한 처리기한 (감사업무요령 제37조 제1항)

구 분	처리기한	구 분	처리기한
변 상	3개월	개 선	2개월
징 계	1개월	권 고	2개월
경고, 훈계	1개월	통 보	2개월
시 정	2개월	현지조치(시정)	즉시

4. 향후 처리계획 등

금번 특정감사를 통하여 확인된 감사 조치사항을 사내 전자게시판, 공사 홈페이지, 알리오시스템 등에 공시하여 유사 사례 재발을 방지하고, 향후 감사 조치 사후관리를 위한 감사결과 이행실태 점검 등을 통하여 이행 적정 여부를 지속적으로 관리할 것임

[첨부] 처분요구서 각 1부(총 2부).

징계 요구·시정·통보

제 목 품위유지의 의무, 직무태만 등 직무상 의무 위반

관 련 부 서 한국가스안전공사 \$\$\$\$본부

내 용

1. 사건 개요

황●●과 김♂♂은 2021. 1. 27. 가스안전교육원에서 함께 근무하였으며, 김♂♂은 2022. 7. 22., 황●●은 2023. 8. 1. \$\$\$\$본부로 발령되어 현재 같은 부서에서 함께 근무하며 부적절한 관계를 맺어 왔다.

감사기간 동안 황●●과 김♂♂은 신고자가 제기한 부적절한 관계를 인정하지 않았지만, 신고자가 제출한 증거자료(법원 판결문, 카톡메시지¹⁾, 전화 통화내역 등)들을 살펴보면 사실혼 기간 중 연인관계를 맺는 부정행위를 하여 혼인관계가 파탄에 이르는 원인을 제공한 것으로 판단된다.

또한, 감사업무를 수행하면서 일반도시가스 사업자 배관 정기검사²⁾에 입회하지 않고 입회한 것처럼 감사표를 작성하여 상급자에게 보고하였으며³⁾, 시간 외 시공감리 수당을 실제 근로한 시간보다 과하게 청구하였고, 개인용무를 위해 황●●은 108일간, 김♂♂은 110일에 걸쳐 무단 조기퇴근하여 근무지를 이탈한 것으로 확인되었다.

1) 연인관계를 암시하는 카톡 메시지

2) (관로 정기검사) 도시가스 배관에 대해 장비를 활용하여 누출여부를 확인하는 검사

3) 김♂♂은 감사대상기간 중(2023. 8. 1~ 2024. 8. 31) 일반도시가스 사업자 배관 정기검사를 수행한 내역이 없으며, 황●●은 입회하지 않은 사유에 대해 ‘거리가 먼 지역은 가지 않았습니다’라고 진술함

2. 품위유지의 의무 위반

가. 관계법령 및 판단기준

공사 직원은 「인사규정」 제56조(직무상의 의무) 제7호(품위유지의 의무)에 따라 직무 내외를 불문하고, 그 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니된다.

이때, ‘품위’는 공직의 체면, 위신, 신용을 유지하고 주권자인 국민의 수임을 받은 국민 전체의 봉사자로서의 직책을 다함에 손색이 없는 몸가짐을 뜻하는 것으로서, 직무의 내외를 불문하고 국민의 수임자로서의 직책을 맡아 수행해 나가기에 손색이 없는 인품을 말한다.⁴⁾

대표적인 공직사회 품위유지의 의무 위반 징계 사례로는 음주운전, 도박, 불륜 등이 있다.

그러나 불륜의 경우 간통죄가 위헌 결정이 되기 전(2015. 2. 26)까지는 품위유지 의무 위반의 대표적인 징계 사례였지만 위헌 판결 이후의 사례들과 헌법 재판소, 대법원 판례들을 종합하여 볼 때 징계의 대상은 될 수 있지만 그 내용이 ‘업무에 영향을 미칠 정도’를 따져 봐야 한다.

법원 판결 사례

- 사내불륜이 사적인 영역을 벗어나 대통령경호처의 업무수행에 영향을 줬다고 볼만한 자료가 없다. 따라서 갑에 대한 파면 처분은 비위정도에 비해 과중해 위법하다.
(서울고등법원 2019누 56519 파면 처분 취소소송)

더불어 불륜이 회사의 건전한 직장문화나 직장 분위기를 상당히 저해할 우려가 있는 경우에도 정당한 징계사유가 될 수 있다.

4) 대법원 판례에 따른 ‘품위유지의 의무’ 정의 - 대법원 2017. 11. 9. 2017두47472 판결

나. 감사결과 확인된 사실

황●●은 2022. 3. 26, 김●●은 2023. 1. 14 결혼식을 올렸지만 김●●은 2023. 9. 초 사실혼이 파기 되었고, 황●●은 前 부인과 2024. 1. 5.경 재산분할에 협의하고 신혼집에서 퇴거함으로써 혼인이 파기 되었다.⁵⁾

황●●의 사실혼 파기 손해배상(사실혼파기) 판결문을 살펴보면 관련자간의 통화 빈도, 통화 시각 및 시간을 비추어볼 때 그 통화가 직장동료 사이의 것이라고 보기는 어려운 것으로 판시하고 있다.⁶⁾

실제로 2023. 8. 1 ~ 2024. 3. 30 일 기간의 업무시간 중(140일, 휴게시간 1시간 제외) 관련자들의 통화 내역을 분석한 결과 아래 [표 1]과 같이 1일 평균 통화 시간은 52분, 1회 최대 통화 시간은 1시간 51분, 1일 최대 통화 시간은 3시간인 것으로 확인되었다.⁷⁾

[표 1] 황●●, 김●●의 업무시간 중 통화 내역

대상근무 일수	업무시간 중 통화 일수		1일 최대 통화시간	1회 최대 통화시간
	1시간 이상	2시간 이상		
140일	48일(34.3%)	9일(6.4%)	3시간	1시간 51분

또한 관련자들은 사실혼 해소 시(2024. 1. 5.)로부터 채 1개월도 경과하지 않아 2024. 2. 3부터 2024. 2. 10까지 함께 해외여행을 다녀왔으며, 황●●이 사실혼 관계 해소 이전부터 함께 해외여행을 계획할 정도의 친밀한 관계에 있었던 것으로 보인다.⁸⁾

5) 황●●과 김●●은 각자 결혼식은 하였지만 2명 모두 혼인신고는 하지 않았음

6) 황●●과 김●●은 판결문을 부정하고 있으며, 항소하지 않은 사유에 대해 질문하니 ‘승소 가능성이 희박하여 하지 않았다.’라고 진술하였으며, ‘2024. 6.경 좋은 감정이 생겨 현재는 연인관계로 발전하였다.’라고 진술함.

7) 2023. 9. 22(금, 근무일) 통화내역을 보면, 하루 동안에도 13번의 통화를 한 것으로 확인되고 2023. 10. 한달 동안 황●●이 김●●에게 전화를 건 횟수가 100회가 넘으며, 심야시간에 빈번히 통화가 이루어짐

8) 김●●은 2023. 12. 25. 황●●에게, ‘자기 여권 유효기간 남아있쥬?’라는 메시지를 보냄.

그리고 황●●은 2023. 4. 29 김●●의 거주지인 ‘오산 주공아파트’의 출입증을 소지하고 있다가 前 부인에게 발견되었다. 이는 2023. 4.에도 서로 통화하고 황●●이 김●●의 집을 오간 것으로 보인다.⁹⁾

더불어 감사 결과 관련자들은 공사 고유업무인 정기검사에 입회하지 않고 검사를 ‘합격’ 처리하였고(황●●에 한함) 조기퇴근하여 근무지를 이탈하였으며 본인들이 근로한 시간 이상으로 초과근무를 신청(시간 외 시공감리 업무)하여 수령한 사례 사실들이 확인되었다.

이러한 이들의 직무태만 행위들이 부정행위와 직접적인 관련성이 있다고는 단정하기 어렵지만, 부적절한 관계가 간접적으로 업무에 지대한 영향을 미쳤다고 합리적으로 생각해 볼 수 있을 것이다.¹⁰⁾

더욱이 관련자들의 관계가 공사 신고채널로 신고되어 감사가 시작되고, 주변 동료들이 인지하게 됨으로써 많은 직원들이 큰 충격을 받았으며 이로 인해 공공기관으로서의 건전한 직장문화가 훼손되고 해당 사업장의 분위기 또한 상당히 저해되었다.

따라서 황●●과 김●●은 부정행위로 업무시간에 상당한 시간을 할애하여 통화(휴게시간을 제외한 업무시간 중 1일 최대 3시간 통화)하였으며, 이들의 근무 태도 또한 직무태만에 해당하고, 이들로 인해 주변인들이 동요되어 직장 분위기가 저하된 점 등을 고려할 때 관련자들의 부정행위는 공사 「인사규정」 제56조(직무상의 의무) 제7호 “품위유지의 의무”를 위반하였다고 볼 수 있을 것이다.

9) 사실혼 파기 소송 중 前 부인이 제기한 주장을 인용함

10) 황●●이 김●●의 주거지 아파트의 출입증을 소지하고 있고, 수시로 조기 퇴근하여 근무지를 이탈하였으며 근무시간 중 김●● 주거지 주변 커피숍 등에서 만남을 가진 것으로 보이는 사실들을 종합하여 볼 때 부적절한 관계가 업무에 영향을 미쳤다고 생각해 볼 수 있을 것이다.

3. 직장이탈 금지 위반 및 무단 조기퇴근

가. 관계법령 및 판단기준

공사 「인사규정」 제56조제3호(직장이탈 금지)에 따라 직원은 소속 상관의 허가 또는 정당한 이유 없이 직장이탈을 금지하고 있으며, 직장이탈 금지 위반 여부를 판단하기 위해 공사업무 특성을 고려하여 ‘근무지’와 ‘근무시간’에 대한 용어 정의를 하여야 할 것이다.

인사 규정 제56조 제3호
• (직장이탈 금지) 직원은 소속상관의 허가 또는 정당한 이유 없이 직장을 이탈하지 못한다.

검사원은 「취업규칙」에 따라 09시까지 광역본부·본부·지사로 출근하여 스스로 당일 일정을 계획하고 관리자로부터 일정과 출장지역에 대해 결재를 득한 후 현장 방문하여 시설에 대한 검사업무를 수행하고 있으므로 ‘근무지’를 본부·지사 사무실과 당일날 상급자로부터 결재를 득한 현장으로 정하는 것이 마땅하다.

또한, ‘근무시간’은 「취업규칙」에 따라 09시 ~ 18시이나 현장 업무가 대부분인 외근직의 경우 현장 간의 이동시간 또한 근무시간으로 간주되며, 이를 고려하여 16~17시 경에 검사 현장에서 모든 업무를 마치고 귀사 또는 귀가 후 사내망에 접속하여 업무를 수행한 이력이 있을 경우 감사대상에서 제외하였다.

한편 「유연근무제 운영지침」에 따라 현장 출퇴근 근무를 희망하는 직원은 정보시스템(가스피아)을 통해 해당일까지 결재권자의 결재를 받아야 하며, 결재권자는 신청자의 상황, 현장 특성 등을 고려하여 승인하여야 한다.

유연근무제 운영지침 제34조
• (현장 출퇴근 신청 및 승인) 현장 출퇴근 근무를 희망하는 직원은 정보시스템을 통해 해당일까지 결재권자의 결재를 받아야 하며, 결재권자는 신청자의 상황, 현장 특성 등을 종합적으로 고려하여 이를 승인하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

감사 대상 기간(2023. 8. 1 ~ 2024. 8. 31) 중 황●●과 김♂♂의 근태를 확인한 결과 황●●은 108일, 김♂♂은 110일을 개인용무를 위해 무단 조기퇴근 하고 근무지를 이탈한 것으로 확인되었다.

2023. 12. 26. 김♂♂은 12시 30분경, 황●●은 15시 50분경 무단조기 퇴근하여 김♂♂ 주거지역 주변 스타벅스 커피점에서 만남을 가진 것으로 보이나, 황●●은 ‘기억이 나지 않습니다.’ 라고 진술하였으며, 김♂♂은 만남을 부정하였다.

또한 황●●은 2024. 4. 19. 12시경 근무지를 이탈하여 강원도 춘천으로 김♂♂과 함께 여행을 떠났고¹⁾ 황●●은 2024. 7. 26. 14시 40분경 지인과의 만남을 위해 무단조기 퇴근하여 천안을 다녀왔으며, 황●●과 김♂♂은 무단 직장 이탈하여 2024. 8. 14. 15시경 강원도로 함께 여행을 떠났다.

한편 황●●과 김♂♂의 근태를 철저히 확인하여 달라는 신고인 요청에 따라 2024. 8. 26. ~ 8. 30.까지 5일간 관련자들의 업무처리 내역을 현장 점검한 결과 5일 모두 14시 ~ 15시 경 업무를 마치고 함께 황●●의 주거지로 귀가한 사실이 확인되었다.

따라서 관련자들이 결재권자의 승인 없이 무단 조기퇴근하고 근무지를 이탈하여 개인용무(여행, 지인과의 만남 등)를 위해 시간을 보낸 것은 공사 「인사 규정」 제56조 제3호 “직장이탈 금지”를 위반한 것이다.

1) 황●●과 김♂♂은 1차 면담(2024.9.3.)시 2024년 6월 경 좋은 감정이 생겨 현재는 교제하고 있다고 진술하였으나, 그 전부터 함께 여행을 다님

4. 부작위·회계질서 문란

가. 관계법령 및 판단기준

「도시가스사업법」 제15조(시공감리)에 따라 도시가스사업자는 가스공급 시설의 설치공사나 변경공사를 하는 경우 공사로부터 시공감리를 받아야 하며, 같은 법 제17조(정기검사 및 수시검사)에 따라 매년 검사를 받아야 한다.

이때 공사 검사원은 가스시설 현장에 방문하여 관련 법령, 상세기준(KGS CODE), 업무처리 지침 등을 적용하여 감리·검사를 실시하고 이상이 없다고 판단 될 경우 ‘합격’ 판정을 내리며, ‘일반도시가스 사업자 배관 정기검사’의 경우 지침에 따라 도시가스사 직원들 입회하에 배관 부식정도, 기밀시험¹⁾, 밸브 작동 상태 등을 점검하여 안전성을 확인하여야 한다.

그리고 시공감리 업무의 경우 현장 상황에 따라 휴일, 야간, 주간에서 야간으로 연장되어 공사가 진행되며, 검사원은 현장에서 배관의 종류, 매설깊이, 배관의 집합부 등을 확인하여야 한다.

이때 휴일, 야간, 시간 외²⁾ 시공감리, 시설검사(완성검사)를 수행한 검사원에게는 「초과근무운영지침」 따라 월간 13시간 까지 수당을 지급하고 그 외의 초과근무에 대해서는 대체휴일 마일리지를 지급하고 있다.

초과근무 운영지침 제5조
• (수당의 지급 및 대체휴무 부여) ① 초과근무수당의 지급은 매 시간에 대하여 보수규정 시행지침에서 정하는 바에 따른다. ② 초과근로에 대한 업무별 수당지급한도는 아래와 같이 한다. 1. 아래 각목 업무 초과근무시간 : 월간 13시간 가. 「검사수수료 및 교육비 등의 기준」에 따라 별도의 가산급이 정수된 시공감리, 검사, 진단 및 점검

1) 기밀시험 : 가스배관에 압력계 장비를 사용하여 누출여부를 확인하는 시험(배관 정기검사 시에는 OMD(Optical Methane Detector, 광학식 메탄검지기)차량으로 가스누출여부 검사)
2) 「취업규칙」에서는 ‘근무시작과 근무종료 시간은 관공서에 준한다.’라고 명시되어 있으며, 「유연근무제 운영지침」에서는 통상 근무시간대를 09시~18시로 정하고 있음

나. 감사결과 확인된 문제점

감사 대상 기간(2023. 8. 1 ~ 2024. 8. 31) 중 황●●이 수행한 일반도시가스 사업자 배관 정기검사 61일에 대해 적정성을 확인한 결과, 현장을 방문하지 않고 허위로 검사 처리한 내역이 31일 확인되었다

황●●은 미입회한 일반도시가스 사업자 배관 정기검사 31일 중 15일에 대해 ‘기억이 나지 않습니다.’라고 진술하였지만, 1차 면담 시(2024.9.3.) ‘너무 먼지역은 현장을 갈 수 없어 그냥 처리하는 경우도 있었습니다.’라고 진술한점, 하이패스 내역, 검사시간 등을 반영할 때 31일을 입회하지 않은 것으로 보인다.³⁾

황●●의 1일 검사처리내역, 하이패스 시간, 김♂♂과의 통화 내역을 분석한 결과 2023. 9. 11., 9. 21. 배관 정기검사에 입회하지 않고 조기 퇴근하여 오산에서 김♂♂과 만남을 가진 것으로 보이나, 황●●은 ‘前 배우자와 사이가 좋지 않아 귀가하고 싶지 않아서 오산에서 시간을 보냈습니다.’라고 진술하였고, 김♂♂은 ‘황●● 과장이 휴식하지 않았을까 싶습니다.’라고 답하였다.

또한, 황●●의 평소 현지 퇴근시간을 고려할 때 본인에게 배정된 타 검사 업무를 마치고(1일 평균 검사처리 건수 : 4.25건) 충분히 배관 정기검사에 입회 가능하였음에도 개인용무를 위해 입회하지 않고 근무지를 이탈한 것으로 확인되었다.

더불어 2024. 8. 26. ~ 8. 30.까지 5일간 관련자들의 업무처리 내역을 현장 점검한 결과 배관 정기검사를 입회하지 않고 김♂♂과 함께 동반 조기 퇴근하여 황●●의 주거지에서 함께 머무는 것으로 확인되었다.

3) 도시가스 관로 정기검사 대상구역 중 일부라도 황●●의 업무분장상 담당구역에 포함되는 경우에는 모두 입회한 것으로 인정함

그리고 황●●, 김♂♂이 실시한 시간 외 근무의 적정성을 확인한 결과, 황●●은 전체 40일 중 21일(1,285,615원, 24.7시간 마일리지), 김♂♂은 전체 26일 중 10일(1,483,857원, 21.5시간)을 본인이 근로한 시간 이상으로 시간 외 근무수당을 청구·수령한 것으로 확인되었다.

[표 2] 황●●, 김♂♂의 시간 외 수당 부정수령 내역

관련자	시공감리 등 실시 일수	부정 수령 일수	비율	부정수령	
				금액	마일리지
황●●	40일	11일	27.5%	1,285,615원	24.7시간
김♂♂	26일	10일	38.5%	1,483,857원	21.5시간

황●●의 경우 부정 일수 11일 중 야간 (22시 이후) 근무 4일, 휴일근무 2일, 평일 18시 이후 근무 5일에 대해 수당 및 마일리지를 부정 수령하였으며, 102시간을 공사 전산시스템에 등록하였지만 실제 근로한 시간은 58시간이었다.

김♂♂의 경우 부정 일수 10일 중 야간 (22시 이후) 근무 7일, 휴일근무 1일, 평일 18시 이후 근무 1일에 대해 수당 및 마일리지를 부정 수령하였으며, 70시간을 공사 전산시스템에 등록하였지만 실제 근로한 시간은 26시간인 것으로 확인되었다.⁴⁾

황●●과 김♂♂에게 시간 외 수당을 부정수령한 사유에 대해 질의하니, 황●●은 ‘주요공정은 모두 확인하였지만 시간 외 수당을 과하게 청구하였습니다.’라고 진술하였고, 김♂♂은 ‘주요 공정은 모두 확인하고 근무시간은 이전에 입력하던대로 입력하다보니 이와 같은 결과가 나타났습니다.’라고 답하였다.

따라서 일반도시가스 사업자 배관 정기검사를 미입회하고, 시간 외 수당을 부정 수령한 것은 공사 「인사규정」 제56조 제1호 “성실의무”를 위반한 것이고, 이는 부작위(검사 미입회)와 회계질서 문란(수당 부정수령) 행위에 해당된다.

4) 자택에서 출발하여 현장 도착하는 시간과 현장에서 자택으로 복귀할 때 소요된 시간을 근로 시간에 포함

조치할 사항

인사처장은 ① 황●●과 김♂♂에 대해 「인사규정」 제61조와 「상벌규정」 제26조에 따라 징계처분하여 주시기 바랍니다. (황●● “해임”, 김♂♂ “강등”)

\$\$\$\$본부장은 ① 앞으로 직원들의 업무수행과 근태관리를 철저히 하시기 바라며, 특히 일반도시가스 사업자 배관 정기검사 업무와 시간 외 수당 부정청구에 대해 유사사례 방지를 위한 직원들 대상 특별교육을 실시하고 그 결과(증빙자료 첨부)를 우리실로 제출하여 주시기를 바랍니다. (통보)

② 황●●이 소홀히 한 일반도시가스 사업자 배관 정기검사를 재실시하여 주시기 바라며, 그 결과(증빙자료 첨부)를 우리실로 제출하여 주시기 바랍니다. (시정)

③ 황●●과 김♂♂이 부정 청구·수령한 시간 외 수당 1,285,615원, 24.7시간 마일리지(황●●), 1,483,857원, 21.5시간 마일리지(김♂♂)를 환수 조치하시고, 그 결과(증빙자료 첨부)를 우리실로 제출하여 주시기 바랍니다. (시정)

징계·요구·개선·통보

제 목 소속직원 업무 지도·관리 소홀
관 련 부 서 한국가스안전공사 \$\$\$\$본부, ####지사
내 용

1. 사건 개요

####지사 최&&(前 \$\$\$\$본부 직상급자, 관리기간 : 2023. 08. 01. ~ 2024. 06. 28.)과 現 \$\$\$\$본부 직상급자 이%%(관리기간 : 2024. 07. 01. ~ 현재)은 소속직원 황●●과 김♂♂이 무단으로 근무지를 이탈하고 시간 외 수당을 부정수령하였으며 일반도시가스 사업자 배관 정기검사를 입회하지 않는 등 황●●과 김♂♂이 수행한 업무에 부작위·적무태만 등이 있었음에도 결재상신 서류의 적정성 등을 확인하지 않고 결재를 진행한 것으로 확인되었다.

2. 관계법령 및 판단기준

공사 「인사규정」 제56조(직무상의 의무) 제1호 성실의무에 따라 광역본부·본부·지사의 상급자는 소속직원의 검사업무 처리에 대하여 확인하고 지도할 의무가 있다.

「인사규정」

제56조(직무상의 의무) 직원은 다음 각 호의 직무상의 의무를 준수하여야 한다.

1. 성실의무 : 직원은 관계법령, 정관, 업무규정 등 제 규칙을 준수하며 성실히 직무를 수행하여야 한다. <이하 생략>

그리고 「지역의 검사업무 지도·관리 지침」에는 검사 담당 부장이 수행하여야 할 소속직원에 대한 지도·관리 업무를 세부적으로 규정하고 있다.

지역의 검사업무 지도·관리 지침 일부 발췌

제4조 (검사일정 확인) ① 검사 담당 부장은 검사원이 전산 등록한 검사 일정에 대하여 다음 각 호의 사항을 확인한다.

1. 검사 신청일자·처리기한 등을 고려한 검사 대상 선정의 적정 여부
2. 검사 예정량의 적정 여부
3. 당해 검사원의 업무분장에 따른 검사 대상 선정의 적정 여부 등

제6조 (검사결과 확인) ① 광역본부장·본부장·지사장(이하 “지역 부서장”이라 한다) 및 검사 담당 부장은 위임전결규정에 따른 검사 결과 결재 시(전자결재 포함) 다음 각 호의 사항을 확인한다.

1. 검사기준 적용 및 판정의 적정 여부
 2. 관련 지침 또는 본사 지시사항의 이행 여부
 3. 수수료 정수(추징)의 적정 여부
 4. 시간 외 수당 근거기록 및 청구내용의 적정 여부
- ② 결재 진행 시(전자결재 포함) 제1항 외 첨부서류의 적정 여부 등을 확인할 수 있다.

7조 (검사실적 확인) ① 검사 담당 부장은 검사원별 검사실적, 검사 외의 부대업무 실적 및 일정 등 계획 대비 처리건수를 확인·분석한다. <내용생략> ③ 검사원과의 면담 등 상호 의견 교환을 통하여 그 원인을 파악하고 개선방안을 마련한다.

지침 제4조에 따라 감사 담당 부장은 소속직원의 검사 예정량의 적정 여부와 당해 검사원의 업무분장에 따른 검사 대상 선정의 적정 여부 등을 확인하여야 한다.

또한 같은 지침 제6조에 따르면 지역 부서장 및 검사 담당 부장은 검사결과 결재 시 검사기준 적용 및 판정의 적정성, 첨부서류의 적정성, 시간 외 수당 근거기록 및 청구내용의 적정 여부 등을 확인하여야 하며, 결재 진행 시 첨부서류의 적정 여부 등을 확인하고 결재를 진행하여야 한다.

그리고, 제7조 따라 검사원의 검사실적, 검사 외의 부대업무 실적 등을 확인·분석하고 검사원과의 면담 등을 통하여 원인을 파악하고 개선방안을 마련하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

최&&과 이%%의 소속직원 황●●과 김♂♂의 근무지 무단 이탈, 일반도시가스 사업자 배관 정기검사 미입회(황●●에 한함), 시간외 수당 부정수령 사례가 아래 [표 1]과 같이 확인되었다.

[표 1] 황●●, 김♂♂ 위반내역

시간대	5급 황●●	4급 김♂♂
	일수, 금액	일수, 금액
근무지 이탈	108일	110일
일반도시가스 사업자 배관 정기검사 미입회	31일	-
시간 외 수당 부정수령	1,285,615원, 마일리지 24.7시간	1,483,857원, 마일리지 21.5시간

최&&과 이%%은 감사 대상기간(2023. 8. 1 ~ 2024. 8. 31) 중 황●●과 김♂♂이 무단 조기퇴근하였음에도 귀사를 지시한 적이 없었으며, 황●●의 경우 도시가스배관 정기검사를 수시로 미 입회하였음에도 첨부서류의 적정성을 정확히 확인하지 않고 결재를 진행한 것으로 확인되었다.

또한, 황●●과 김♂♂은 본인들이 근로한 시간 이상으로 시간 외 수당을 청구·수령 하였음에도 지침에 따라 수당의 근거기록 및 청구내용의 적정여부를 확인하지 않고 결재를 진행한 것으로 보인다..5)

최&&과 이%%에게 황●●의 일반도시가스 사업자 배관 정기검사의 적정성을 확인하지 않은 사유에 대해 질의하니, 최&&은 ‘인지하지 못하였습니다.’, ‘완성검사, 시공감리 건에 대한 서류는 확인하지만 정기검사 등은 물량이 너무 많아 샘플링으로 확인하였습니다.’라고 진술하였으며, 이%%은 ‘부임 초기여서 면밀히 살피지 못한 점은 유감스럽게 생각합니다’라고 답하였다.

5) 이%%은 “검사표를 확인해보면 검사 결과를 근거로 시간외 근무의 실시 여부를 확인하였습니다.”라고 진술함

또한 감사업무 완료 후 귀사하도록 지시하지 않은 사유에 대해서는 최&&은 ‘검사원이 부족하고 워낙 물량이 많기 때문에 업무의 효율성을 위하여 귀사를 지시할 수는 없었습니다.’라고 진술하였으며, 이%%은 ‘김♂♂ 차장과 황●● 과장의 경우 감사업무를 수행하는 지역과 거주지, 회사와의 동선을 고려했을 때 효율적인 감사업무 수행을 위해 귀사하라고 지시하지 않았습니다.’라고 답하였다.

한편 최&& 경우 일반적으로 공사 직원들이 수행하는 업무인 “LPG 용기 사용가구 시설개선 사업”, “타이머록 보급 사업” 업무를 담당하였던 것으로 확인 되었으며, 그 사유에 대해 확인하여 보니 \$\$\$\$본부 검사 3부 인력이 정원대비 부족하여 2022. 7.에 \$\$\$\$본부 안전지원부에서 수행하고 있던 상기 사업을 검사 3부로 이관과 정원 증원요청 후 소속 직원들에게 감사업무에 집중하도록 하고 본인이 직접 해당 업무를 수행하였던 것으로 확인되었다.

그러나 최&&과 이%%은 공사 상별 규정에 따라 직상급자로서 책임이 있는 점, 소속 직원에 대한 관리·감독을 일부 소홀히 한 점 등은 「인사규정」 제56조 제1호 직무상 “성실의무”를 위반한 것으로 보아야 할 것이다.

조치할 사항

인사처장은 ① 최&&에 대해 「인사규정」 제61조와 「상벌규정」 제26조에 따라 징계처분하여 주시기 바라며 (견책), 이%%에 대해 「인사규정」 제61조에 따라 경고 처분하여 주시기 바랍니다. (경고)